



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA **PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL**

Expediente : N°19340-2025-0-1801-JR-DC-06
Demandante: Mario Gaspar Chávez Chávez
Demandado : Poder Judicial
Beneficiario : Martin Alberto Vizcarra Cornejo
Materia : Habeas Corpus

LA SECRETARIA DE SALA CERTIFICA QUE LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR CUEVA CHAUCA AL CUAL SE ADHIEREN LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES SUAREZ BURGOS Y CABRERA GIURISICH, SON COMO SIGUEN:

Resolución N°15

Lima, catorce de julio del año dos mil veintiséis. -

VISTOS;

A.- MATERIA DE APELACIÓN. -

Es materia de grado la **Sentencia** contenida en la **Resolución N°15** de fecha 01 de abril de 2026, que corre de folios 2756/2775, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la demanda de Hábeas Corpus promovida por don Mario Gaspar Chávez Chávez, a favor del ciudadano Martin Alberto Vizcarra Cornejo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Sobre el objeto del presente voto en discordia.

Quienes suscriben el presente voto difieren de la decisión adoptada por la mayoría del Colegiado, en el sentido de que la demanda debió declararse **improcedente en su totalidad**, y no fundada en parte. La discrepancia no versa sobre el fondo de los agravios constitucionales denunciados, sino sobre un presupuesto procesal ineludible que impide al juez constitucional emitir pronunciamiento de mérito: la exigencia de firmeza de la resolución judicial cuestionada, prevista en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

SEGUNDO. - El requisito de firmeza como presupuesto procesal de procedibilidad.



El segundo párrafo del artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece con meridiana claridad que: *"El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva."*

Esta exigencia no es una mera formalidad; responde a la naturaleza **subsidiaria y residual** del proceso de hábeas corpus frente a los mecanismos impugnatorios ordinarios. El proceso constitucional no puede convertirse en una instancia paralela o alternativa a la jurisdicción ordinaria, ni puede el juez constitucional avocarse al conocimiento de una causa que aún se encuentra siendo tramitada y resuelta por el juez natural.

Una resolución adquiere firmeza cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley procesal para impugnar dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada.

TERCERO. - El mecanismo del artículo 418, numeral 2, del Código Procesal Penal como vía idónea no agotada.

En el presente caso, el acto lesivo denunciado en la demanda consiste en la ejecución provisional de la pena privativa de libertad ordenada por la sentencia condenatoria contenida en la Resolución N° 34 de fecha 26 de noviembre de 2025, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Ahora bien, dicho extremo —la ejecución provisional de la condena— no es un aspecto inimpugnable al interior del proceso penal. Por el contrario, el artículo 418, numeral 2, del Código Procesal Penal establece expresamente que: *"Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse."*

Este mecanismo constituye una vía ordinaria específicamente prevista por el legislador para cuestionar —al interior del proceso penal— la procedencia de la ejecución provisional de una sentencia condenatoria no firme. Su activación habilita al órgano de segunda instancia penal a evaluar y, de ser el caso, **revertir**



los efectos del acto lesivo denunciado. En consecuencia, no puede sostenerse que dicha resolución haya adquirido firmeza sin que se haya agotado previamente esta vía.

CUARTO. - La actuación procesal irregular de la parte accionante: activación simultánea de vías incompatibles.

De los autos se advierte que la defensa técnica del beneficiario desplegó una conducta procesalmente irregular al accionar **simultáneamente** en dos vías distintas:

- a) En la vía penal ordinaria, al amparo del artículo 418, numeral 2, del Código Procesal Penal, mediante una solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, la cual fue resuelta por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional mediante auto contenido en la Resolución N°08 de fecha 26 de enero de 2026.
- b) En la vía constitucional, mediante la interposición de la presente demanda de hábeas corpus el 10 de diciembre de 2025, con un petitorio sustancialmente coincidente: obtener la libertad del favorecido cuestionando la ejecución provisional de la misma sentencia condenatoria.

Esta actuación paralela entraña el riesgo evidente de resoluciones contradictorias emanadas de dos jurisdicciones distintas sobre un mismo acto lesivo, lo que afecta la seguridad jurídica y desnaturaliza el carácter subsidiario del proceso de hábeas corpus. El proceso constitucional no puede tramitarse como una estrategia de presión paralela al proceso ordinario, sino únicamente como último recurso una vez agotados los mecanismos previstos en la vía común.

QUINTO. - A la fecha de interposición de la demanda, la resolución cuestionada no tenía calidad de firme.

La demanda de hábeas corpus fue interpuesta el **10 de diciembre de 2025**. En dicha fecha, la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia, formulada al amparo del artículo 418, numeral 2, del Código Procesal Penal, se encontraba **pendiente de resolución** ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que recién emitió pronunciamiento el 26 de enero de 2026.



Por consiguiente, a la fecha de interposición de la demanda, el acto lesivo denunciado —la ejecución provisional de la pena— no había adquirido firmeza, toda vez que existía un mecanismo ordinario pendiente de resolución con la aptitud real de revertir sus efectos. Ello determina el incumplimiento del presupuesto procesal previsto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional y, en consecuencia, la improcedencia de la demanda.

Este criterio ha sido recogido por el propio Tribunal Constitucional en la **STC N° 02644-2023-HC/TC**, donde se precisó que, tratándose de resoluciones que disponen la ejecución provisional de la pena al amparo del artículo 402 del Código Procesal Penal, corresponde impugnar dicha decisión al interior del proceso conforme al artículo 418, numeral 2, del mismo cuerpo normativo; y que, solo una vez emitido el pronunciamiento del Tribunal Superior —es decir, cumplido el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional— corresponderá, si fuera el caso, interponer la demanda de hábeas corpus.

En este punto, resulta especialmente relevante la STC N° 02644-2023-HC/TC, en la que el Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda de hábeas corpus dirigida a cuestionar la ejecución provisional de una sentencia condenatoria, al verificar que la defensa técnica del favorecido no había acudido previamente al mecanismo previsto en el artículo 418, numeral 2, del Código Procesal Penal antes de activar la vía constitucional. En dicha sentencia, el Tribunal precisó que la impugnación de la ejecución provisional de la pena es un trámite autónomo e independiente del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, y que solo una vez emitido el pronunciamiento del Tribunal Superior sobre dicha solicitud se entenderá cumplido el requisito de firmeza exigido por el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, quedando recién habilitada la interposición del hábeas corpus.

Ahora bien, el caso que nos ocupa presenta una particularidad relevante respecto del supuesto analizado en dicha sentencia: la defensa técnica del beneficiario sí recurrió al mecanismo del artículo 418.2 del Código Procesal Penal, pero lo hizo de manera simultánea con la interposición de la demanda de hábeas corpus, y no de manera previa y sucesiva como exige la lógica del precedente citado. En otras



palabras, a la fecha de interposición de la demanda constitucional -10 de diciembre de 2025-, la solicitud de suspensión de la ejecución provisional formulada en la vía penal ordinaria se encontraba aún pendiente de resolución ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que recién emitió pronunciamiento el 26 de enero de 2026 mediante la Resolución N° 08. Esta simultaneidad no subsana el incumplimiento del requisito de firmeza; por el contrario, lo confirma, pues evidencia que al momento de interponerse la demanda existía una vía ordinaria con aptitud real para revertir el acto lesivo denunciado que no había sido agotada. Si en el caso de la STC N° 02644-2023-HC/TC la demanda resultó improcedente por no haberse usado en absoluto el mecanismo del artículo 418.2, con mayor razón debe declararse improcedente en el presente caso, donde dicho mecanismo fue activado pero se encontraba pendiente de resolución, siendo así que la resolución cuestionada carecía de firmeza al momento de la interposición de la demanda.

SEXTO. - La subsidiariedad del hábeas corpus impide el análisis de fondo.

El carácter subsidiario y residual del proceso de hábeas corpus frente a la jurisdicción ordinaria constituye un principio rector de los procesos constitucionales de la libertad, que no puede soslayarse por razones de conveniencia o eficacia procesal. Admitir la demanda y pronunciarse sobre el fondo en estas circunstancias implicaría:

- a) Desconocer el carácter subsidiario del hábeas corpus, convirtiéndolo en una vía alternativa o paralela a los recursos ordinarios.
- b) Permitir que el proceso constitucional sea utilizado estratégicamente como mecanismo de presión simultánea junto a la vía penal ordinaria, generando el riesgo de resoluciones contradictorias.
- c) Afectar el principio de separación de competencias y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, al permitir una indebida superposición entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria.

En ese sentido, si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido excepciones al requisito de firmeza cuando existe una vulneración manifiesta y grave del derecho a la libertad personal que no pueda ser reparada oportunamente en la vía ordinaria, tales supuestos no concurren en el presente



caso, pues la defensa técnica del beneficiario contaba con —y de hecho activó— un mecanismo ordinario específicamente diseñado para cuestionar la ejecución provisional de la condena.

SÉPTIMO.- Por los fundamentos expuestos, la demanda de hábeas corpus debió declararse **IMPROCEDENTE en su totalidad**, al no haberse cumplido con el requisito de firmeza de la resolución judicial cuestionada previsto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, toda vez que a la fecha de interposición de la demanda (10 de diciembre de 2025) se encontraba pendiente de resolución la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia formulada en la vía penal ordinaria al amparo del artículo 418, numeral 2, del Código Procesal Penal.

Ello sin perjuicio de que, agotada dicha vía ordinaria con la emisión de la Resolución N° 08 de fecha 26 de enero de 2026 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, quede habilitada la interposición de una nueva demanda de hábeas corpus contra las resoluciones cuestionadas, si el beneficiario lo estimare pertinente.

Por ende, **SE RESUELVE: REVOCAR** la **Sentencia** contenida en la **Resolución N° 15** de fecha 01 de abril de 2026, que corre de folios 2756/2775, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la demanda; **REFORMANDOLA** declararon **IMPROCEDENTE** la demanda interpuesta de Hábeas Corpus promovida por don Mario Gaspar Chávez Chávez, a favor del ciudadano Martin Alberto Vizcarra Cornejo. Notifíquese .-

S.S.

CUEVA CHAUCA

SUAREZ BURGOS

CABRERA GIURISICH



LA SECRETARIA DE SALA CERTIFICA QUE LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR CABRERA GIURISICH AL CUAL SE ADHIERE EL SEÑOR JUEZ SUPERIOR SUAREZ BURGOS, SON COMO SIGUEN:

Con el debido respeto, si bien concordamos con el VOTO del magistrado CUEVA CHAUCA en el sentido de declarar IMPROCEDENTE la demanda, pero por los fundamentos que expongo a continuación:

I. VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la **Procuraduría Pública del Poder Judicial** y por la **defensa técnica del beneficiario Martín Alberto Vizcarra Cornejo** contra la sentencia contenida en la **Resolución N.º 15**, de fecha 1 de abril de 2026, emitida por el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Dicha resolución declaró **fundada en parte** la demanda de habeas corpus, declarando la nulidad de la Resolución N.º 08 (emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional) y ordenando que este órgano superior dicte una nueva decisión.

1. Pretensiones Impugnatorias y Delimitación del Petitorio

1.1. Viene a conocimiento de este Colegiado Superior la revisión de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes del proceso. Por un lado, la **Procuraduría Pública del Poder Judicial** solicita que se **revoque** la sentencia de primera instancia y se declare **IMPROCEDENTE** la demanda en todos sus extremos, arguyendo una indebida intromisión en las facultades exclusivas de la jurisdicción penal ordinaria.

1.2. Por otro lado, la **defensa técnica del demandante** pretende que se **revoque** el extremo que estimó la demanda de forma parcial y, reformándola, se declare **también la nulidad de la Resolución N.º 34** (emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional), a fin de dejar sin efecto integralmente la orden de reclusión provisional.

II CONSIDERANDO

1. Límites del Control Constitucional y Principio de Corrección Funcional

2.1. Conforme al artículo, inciso 1, de la Constitución Política del Perú y al artículo del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC), el habeas corpus contra resoluciones judiciales tiene un carácter estrictamente excepcional. No procede ante cualquier discrepancia hermenéutica o disconformidad con la corrección jurídica de una decisión penal, sino única y exclusivamente cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva.

2.2. El principio de corrección funcional exige que el juez constitucional, al realizar su labor de control, no desvirtúe ni suplante las funciones y atribuciones que el Constituyente ha asignado a los órganos de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, la valoración de las pruebas penales, la suficiencia de los indicios, la determinación del peligro de fuga y la calibración de los arraigos son aspectos de competencia exclusiva



de la judicatura ordinaria que no corresponden ser revaluados por la justicia constitucional.

3. Examen de los Agravios del Demandante y el Principio de Subsidiariedad

3.1. La defensa del demandante fundamenta su recurso señalando que el *A Quo* erró al no anular la Resolución N.º 34 (sentencia de primera instancia penal), alegando que el Cuarto Juzgado Colegiado sí contaba con las herramientas necesarias para evaluar la inexistencia de peligro de fuga al momento de dictar la condena de 14 años y disponer la suspensión de la ejecución de la pena. Asimismo, sostiene que anular ambas decisiones ordinarias no genera una "anomalía procesal", invocando la doctrina del Tribunal Constitucional en la STC Exp. N.º 02271-2018-PHC/TC.

3.2. Al respecto, este Colegiado verifica que admitir la pretensión del demandante e intervenir anulando en bloque las disposiciones de coerción del juicio penal sustraería prematuramente un debate técnico-procesal que debe perfeccionarse en el propio fuero ordinario. Como correctamente advirtió el *A Quo*, las presuntas deficiencias de motivación penal iniciales son pasibles de ser cuestionadas, debatidas y subsanadas a través del recurso ordinario de apelación. Por ende, los agravios del demandante destinados a la anulación de la Resolución N.º 34 carecen de asidero constitucional directo al colisionar con la naturaleza subsidiaria del habeas corpus.

4. Sobre la temporalidad de la demanda, la firmeza sobrevenida de la Resolución N.º 08 y su incorporación legítima al debate por el *A Quo*:

4.1. Satisface a este Colegiado de Vista advertir una particularidad cronológica y procesal relevante en la tramitación de la causa: la presente demanda de habeas corpus fue interpuesta formalmente el 10 de diciembre de 2025, mientras que la cuestionada Resolución N.º 08 (emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional) fue dictada con posterioridad, el 26 de enero de 2026. Bajo un examen formalista, rígido y aislado del artículo 9º del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC), podría esgrimirse que al momento de la presentación del ruego constitucional no existía una "resolución judicial firme" respecto al incidente de suspensión, adoleciendo el acto de una presunta falta de objeto, improcedencia o falta de agotamiento de la vía previa ordinaria.

4.2. No obstante, dicho formalismo enervante queda superado al amparo del principio de elasticidad y flexibilidad de los procesos constitucionales, plasmado en el artículo III del Título Preliminar del NCPC, el cual constriñe al juzgador a adecuar las exigencias formales y adjetivas al logro de los fines de la justicia constitucional. A ello se aúna el principio de informalidad que rige con especial preeminencia en el proceso de habeas corpus, el cual impide que las estructuras adjetivas se conviertan en un obstáculo insalvable para la tutela efectiva de la libertad individual.

4.3. En el caso de autos, tal como consta de la revisión de la sentencia apelada (Resolución N.º 15, del 1 de abril de 2026), si bien la impugnación de la Resolución N.º 08 no formaba parte de la pretensión estrictamente literal de la demanda inicial —al no haber sido emitida aún—, fue la propia jueza del Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima (*A Quo*) quien, en ejercicio de su facultad de control y saneamiento procesal, y haciendo un uso legítimo de las facultades de flexibilidad e informalidad pro homine, incorporó dicha resolución de vista penal al debate constitucional. La judicatura de primera instancia



determinó como hecho nuevo la posterior emisión de la Resolución N.º 08, configurándose en realidad un supuesto de firmeza sobrevenida, agotando de manera definitiva, inimpugnable y con calidad de firmeza la vía de la justicia ordinaria penal respecto a la ejecución provisional de la pena. Exigir en este estadio que el demandante retrotraiga las etapas e interponga una nueva demanda basándose exclusivamente en una estricta cronología formal, obviando que el acto lesivo definitivo ya fue válidamente incorporado y confrontado en la Resolución N.º 15, no solo implicaría incurrir en un manifiesto despropósito procesal y un flagrante quebrantamiento del principio de economía procesal, sino que mantendría en desamparo o configuraría una situación de indefensión intolerable respecto a un ciudadano que ya sufre la privación de su libertad. Consecuentemente, al haberse convalidado materialmente la firmeza del acto y fijado el objeto de debate por la propia juzgadora de primera instancia, queda plenamente superado el óbice del artículo 9º del NCPC, correspondiendo legítimamente a esta Sala de Vista emitir un pronunciamiento de fondo sobre la validez constitucional de la Resolución N.º 08.

5. Examen de los Agravios de la Procuraduría y el Análisis de los Artículos 402.2º y 418.2º del CPP

5.1. En lo que concierne al recurso de la Procuraduría del Poder Judicial, el análisis del expediente depara que la controversia penal de fondo se centró en la aplicación del régimen de ejecución provisional de la condena. Consta en autos que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional reafirmó la reclusión inmediata del beneficiario mediante la Resolución N.º 08.

5.2. Este Colegiado Superior constata que la cuestionada Resolución N.º 08 no adolece de una ausencia radical de motivación ni configura un supuesto de arbitrariedad manifiesta. Del análisis sistemático de los textos normativos, queda establecido que el legislador procesal penal ha diseñado un esquema de competencias diferenciado y autónomo para el tratamiento de la libertad del sentenciado durante la impugnación. Así, mientras el artículo 402.2º del CPP agota su eficacia en la primera instancia —al facultar al Juez Penal originario a optar entre la ejecución inmediata o las restricciones restrictivas al momento de emitir el fallo—; el artículo 418.2º del CPP regula de forma independiente la potestad del Tribunal Superior durante la fase del procedimiento recursal.

5.3. El artículo 418.2º prescribe explícitamente que la interposición del recurso no suspende la ejecución provisional de la pena efectiva, pero dota a la Sala Superior de la atribución de evaluar, en cualquier estado del procedimiento recursal, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.

6. Examen crítico de la *ratio decidendi* de la Resolución N.º 08 y la suficiencia de su juicio de legalidad:

6.1. Al efectuar el control constitucional sobre la parte pertinente de la resolución ad quem apelada (Resolución N.º 08, de fecha 26 de enero de 2026), este Colegiado de Vista advierte que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional sustentó la ejecución provisional de la sanción sobre un examen interpretativo expreso y autónomo del **artículo 418.2º del Código Procesal Penal**. Contrariamente a lo sostenido por la defensa del favorecido y por la juzgadora de primera instancia, la Sala Superior no prolongó indebidamente las facultades optativas del artículo 402.2º —las cuales precluyen al dictarse el fallo de primera instancia—, sino que activó la competencia revisora independiente que el artículo 418.2º confiere en exclusividad al Tribunal Superior durante la fase recursal. En dicho pronunciamiento ordinario, los magistrados demandados



cumplieron con explicitar la concurrencia de factores objetivos: **(i)** la pérdida de vigencia por caducidad temporal de los mandatos de restricción previos conforme al artículo 272° del CPP, y **(ii)** la reconfiguración y elevación del peligro de fuga derivado de una condena concreta a 14 años de pena privativa de libertad efectiva. Constatándose que la Sala Superior justificó normativamente su renuencia a suspender la ejecución provisional basándose en las "**circunstancias del caso**" conforme lo exigido por la norma y bajo la competencia propia de su investidura de segunda instancia, queda demostrado que la controversia planteada no incide sobre un vacío constitucional de motivación, sino sobre una discrepancia interpretativa de estricta legalidad sub-constitucional.

- 6.2.** En consecuencia, al no evidenciarse un vicio de motivación aparente o arbitrariedad manifiesta, la judicatura constitucional se encuentra impedida de reevaluar el juicio de proporcionalidad cautelar del juez ordinario, lo que determina de forma inexorable la activación de la causal de improcedencia de la demanda.
- 6.3.** Determinar si la Sala Superior debió otorgar un estándar mayor de motivación ordinaria o si la interpretación de la autonomía de estas fases procesales debió favorecer la tesis de la defensa, configura un debate sobre la correcta subsunción normativa y valoración de mérito que pertenece de forma exclusiva al fuero especializado penal ordinario. La disconformidad de la defensa o la preferencia del juez de primera instancia por un estándar argumentativo distinto no autoriza a la judicatura constitucional a subrogar las competencias de la Sala Penal ordinaria, por lo que la demanda deviene en improcedente.

7. Sobre los Costos Procesales

Al adolecer la demanda de habeas corpus de una falta de conexidad directa con una vulneración manifiesta a la tutela procesal efectiva, la declaración de improcedencia de las pretensiones principales arrastra consigo el extremo de la condena económica de costos procesales. Conforme al artículo del NCPC, al no existir una decisión estimatoria, carece de sustento jurídico imponer condena pecuniaria accesoria contra la Procuraduría del Poder Judicial, igualmente para la parte demandante, en consideración que existieron razones atendibles para litigar y no identificarse temeridad procesal.

Por estos fundamentos, nuestro es por **REVOCAR** la sentencia de primera instancia contenida en la **Resolución N.º 15**, de fecha 1 de abril de 2026, que declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus; y, reformándola, **DECLARAR IMPROCEDENTE** la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO contra el Poder Judicial, sin condena de pago de costos procesales.

S.S.

SUAREZ BURGOS

CABRERA GIURISICH



LA SECRETARIA DE SALA CERTIFICA QUE LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR TAPIA GONZALES AL CUAL SE ADHIERE EL SEÑOR JUEZ SUPERIOR ORDOÑEZ ALCANTARA, SON COMO SIGUEN:

Actuando como ponente, el juez superior **Tapia Gonzales**, se emite la siguiente decisión:

VISTOS;

A.- MATERIA DE APELACIÓN. -

Es materia de grado la **Sentencia** contenida en la **Resolución N° 15** de fecha 01 de abril de 2026, que corre de folios 2756/2775, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la demanda de Hábeas Corpus promovida por don Mario Gaspar Chávez Chávez, a favor del ciudadano Martin Alberto Vizcarra Cornejo.

B.- AGRAVIOS. -

La Procuraduría Pública del Poder Judicial considera, que el A Quo Constitucional no ha señalado por *qué* declara fundada la demanda del hábeas corpus, si en ningún considerando de la apelada se ha atribuido responsabilidad alguna sobre la presunta vulneración o no de un derecho de relevancia constitucional objeto de tutela del proceso constitucional de hábeas corpus. Manifiesta, que el A Quo no identifica una vulneración manifiesta, o evidente, sino que sustenta su decisión en una supuesta insuficiencia de motivación y en discrepancias respecto a la valoración de la prueba indiciaria, lo cual no acredita una vulneración constitucional que habilite la fundabilidad de la demanda de habeas corpus. El juzgado alega una "motivación aparente"; sin embargo, la sentencia penal y la ejecutoria suprema sí exponen las razones de la condena. Afirma, que el juzgado constitucional no identificó una privación de libertad carente por completo de base legal, ni una resolución judicial absolutamente inmotivada, ni una actuación extra proceso. Todo ello revela que el juicio efectuado por la sentencia apelada fue, en realidad, un control de corrección jurídica ordinaria sobre una decisión penal revisable en la vía propia, y no un verdadero examen de lesión constitucional directa y manifiesta.

La defensa técnica del favorecido, cuestiona que el a quo constitucional incurrió en error al sostener, primero, que tanto la Resolución N° 34, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, como la Resolución N° 8, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, han vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de legalidad, sin embargo, luego, prácticamente exime de responsabilidad de dichas vulneraciones al Cuarto Juzgado Penal Colegiado; puesto que, presuntamente, no habrían tenido las herramientas necesarias para corroborar la existencia de algún peligro procesal. Sin embargo, asevera que ello no es así, pues durante la etapa de juzgamiento, paralelamente se tramitó un requerimiento de prisión preventiva en contra del favorecido Vizcarra Cornejo, el cual en primera instancia lo declararon fundado, y en segunda instancia revocaron dicha decisión, por inexistencia de peligro de fuga; tal como lo ha advertido el Sexto Juzgado Constitucional de Lima. A pesar que dicho incidente es independiente y se lleva a cabo ante el juez de



investigación preparatoria, dicho procedimiento fue de notoriedad a nivel nacional, incluso, ello fue comunicado al órgano jurisdiccional de juzgamiento para que proceda a citar al encausado para el juicio en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, comunicándose ante la revocatoria que, desde agosto de 2025, solo quedaba vigente la medida de comparecía simple.

ATENDIENDO:

PRIMERO: Finalidad del recurso de apelación. - De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada revocada, total o parcialmente. Sin embargo, debe tenerse presente que nuestro sistema de doble grado de jurisdicción está regido por el principio de personalidad del recurso de apelación, previsto en el artículo 370° de dicho Código Adjetivo, según el cual el Juez Superior sólo puede conocer aquellas cuestiones que le son sometidas a análisis, en virtud de los agravios del recurso.

SEGUNDO: Acto lesivo y proceso constitucional. - Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 200° de la Constitución Política en concordancia con el artículo 1° del Código Procesal Constitucional vigente, los procesos de la libertad tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Nótese que este tipo de procesos, garantizan que se reprima el acto lesivo que interviene el ejercicio de los derechos, siendo definido este como *“aquella conducta (acción u omisión) proveniente de cualquier autoridad, funcionario o persona, que amenaza o vulnera derechos fundamentales”*¹. En síntesis, estos procesos buscan tutelar y proteger la dignidad del ser humano, lo que *“implica que este tiene un plexo de derechos que forman parte de su propio ser. Que no le pueden ser arrebatados ni, so capa de reglamentarlos, desconocidos”*².

TERCERO: Términos del petitorio.- Don Mario Gaspar Chávez Chávez interpone demanda de habeas corpus a favor de Martin Alberto Vizcarra Cornejo, contra el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los jueces (mayoría) Fernanda Ayasta Nassif y Giovanni Félix Palma, solicitando se deje sin efecto el punto 2 del fallo contenido en la Resolución N°34 de fecha 26 de noviembre del 2025 (sentencia condenatoria), que dispone la ejecución inmediata de la pena privativa de libertad impuesta, y se ordene la libertad del favorecido. Asimismo, mediante Resolución N°12 del 24 de marzo de 2026, el a-quo admitió el hecho nuevo para el cuestionamiento de fondo, a saber, el Auto sobre solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria contenido en la Resolución N°8 de fecha 26 de enero del 2026, emitido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, en el Expediente N°00033-2020-32-5001-JR- PE-01. Sustenta su pretensión en los fundamentos de hecho y derechos ahí contenidos.

¹ Eto Cruz, Gerardo (2013), *Tratado del proceso constitucional de amparo*, Lima, Gaceta Jurídica, T.I, p.254.

² Borea Odría, Alberto (2016) *Manual de la Constitución*, Lima, El Búho, p.58.



CUARTO: Naturaleza del Hábeas Corpus.- 4.1. El tratadista argentino Néstor Pedro Sagües³, en el prólogo de su obra sobre el Hábeas Corpus sostiene que esta institución: *“(...) resulta el instrumento más elemental y contundente para asegurar la libertad personal contra los abusos del poder”* y, que: *“(...) las excelencias del Hábeas Corpus- por algo ciertamente es tan apreciado- derivan del bien jurídico que sustancialmente tutela, esto es, la libertad ambulatoria. Sin ésta -extinguida o restringida- poco puede hacer el hombre. El Hábeas Corpus en otras palabras es una suerte de garantía fundante, en el sentido que posibilita, merced a la obtención de la libertad corporal, la práctica de las restantes libertades humanas. De allí que sea la herramienta básica de todo habitante y el mecanismo jurídico más odiado por el despotismo.*

4.2. El artículo 1° del nuevo Código Procesal Constitucional aprobado por Ley N° 31307, a su vez señala que *“Los procesos a los que se refiere el presente título, tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. (...)”*. Se establece expresamente en el inciso 1) del artículo 200° de la Constitución lo siguiente: *“la Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.”*

4.3. El proceso constitucional de hábeas corpus es un recurso o mecanismo procesal orientado a la tutela del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. Su evolución positiva jurisprudencial, dogmática y doctrinaria, denota que su propósito garantista trasciende el objetivo descrito para convertirse en una verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, correspondiente no solo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio⁴.

4.4. El derecho fundamental a la libertad, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia⁵, tiene un doble carácter: *a) Por un lado, es un derecho subjetivo, lo que implica que el Estado garantiza que no se afecte indebidamente tal derecho, ya sea con detenciones, internamientos o condenas arbitrarias; y b) Por otro lado, se erige como un derecho objetivo, constituyéndose en uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Social y Democrático de derecho, por cuanto informa a todo nuestro sistema jurídico.*

QUINTO: Algunas precisiones del Tribunal Constitucional respecto al hábeas corpus.- El máximo intérprete de la Constitución ha señalado lo siguiente: *“Dentro de la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal se aprecia que este Colegiado ha reconocido que el hábeas corpus tiene una doble vertiente conceptual, esto es*

³ Sagües Néstor Pedro. Derecho Procesal Constitucional. Astrea 2ed. Buenos Aires, 1998, citado por Víctor Julio Ortecho Villena en su libro Jurisdicción y Procesos Constitucionales- Hábeas Corpus y amparo, Edit. Rodhas, pág 118.

⁴ Cfr. con lo decidido en la STC 02088-2011-PHC/TC; 02490-2010-PHC/TC; 05787-2009-PHC/TC y 01317-2008-PHC/TC, entre otros.

⁵ Cfr. con lo decidido en la STC. 9068-2005-PHC/TC.



una concepción clásica y una concepción amplia. La primera de ellas supuso otorgarle protección a la libertad al atributo que los romanos llamaron ius movendi et ambulandi o lo que los anglosajones denominaron power of locomotion. Mientras que la concepción amplia, significa el reconocimiento dentro de nuestro sistema normativo (teniendo como punto de partida la norma normarum) de un conjunto de derechos que, no afectando de modo directo a la libertad individual, sí lo hacen de modo colateral, es decir la afectación de este otro derecho constituye un grado de injerencia tal en la esfera de la libertad, que resulta siendo objeto de protección a través de este proceso constitucional”⁶.

Asimismo, en la referida STC N° 05559-2009-PH/TC (fundamento 4) se ha señalado que dicho modo de concebir el hábeas corpus ha permitido elaborar un conjunto de **tipologías** los mismos que ya han sido reconocidos por la propia jurisprudencia de dicho Colegiado bajo las siguientes modalidades:

- **Hábeas Corpus Reparador.** *"... Respecto del hábeas corpus reparador, es preciso señalar que dicha modalidad representa la modalidad clásica o inicial del hábeas corpus, la misma que se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Se presenta, por ejemplo, cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial, de un mandato judicial en sentido lato; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúa en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad, entre otros (...)"*. (Exp.N°2663-2003-HC/TC).
- **Hábeas corpus restringido.** *"... En anterior pronunciamiento (Exp.N°2663-2003-HC/TC), este Tribunal ha establecido que el hábeas corpus restringido "(...) se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, 'se la limita en menor grado'. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc. Entonces, dado que el objeto del hábeas corpus restringido consiste en atender no aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente, sino que procede en aquellos casos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona, se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito (...)"*. (STC 10101- 05-PHC, FJ 1).
- **Hábeas corpus correctivo.** *"...El proceso constitucional de hábeas corpus no sólo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales. En efecto, su tutela comprende también la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan reclusas en establecimientos penales e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados. Por ello, es legítimo que ante la afectación tales derechos fundamentales o de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad personal o ante la lesión de derechos diferentes al de la libertad, cuya afectación se genere como*



consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual, puedan ser protegidos a través del proceso de hábeas corpus, que la tipología elaborada por la doctrina ha denominado como hábeas corpus correctivo (...)" (STC 02700-2006-PHC, FJ 2 y 3).

- **Hábeas corpus preventivo.** "... Es preciso tomar en consideración que, tal como lo dispone el inciso 1) del artículo 200º de la Constitución, el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración. En este caso, la actuación del juez constitucional es anterior al acto violatorio de la libertad individual o derechos conexos, pues se procede ante una amenaza (Exp.3171-2003 HC/TC) (...)" (STC 06167-2005-PHC, FJ 39).
- **Hábeas corpus traslativo.** "... Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido (...)" (STC 2663-2003-PHC, FJ 6).
- **Hábeas corpus instructivo.** "... Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición (...)" (STC 2663- 2003-PHC, FJ 6).
- **Hábeas corpus innovativo.** "... Procede cuando, pese a haber estado cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante. Al respecto, Domingo García Belaunde [Constitución y Política, Eddili, Lima 1991, pág.148] expresa que dicha acción de garantía "debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido consumado (...)" (STC 2663-2003-PHC, FJ 6).
- **Hábeas corpus conexo.** "... Cabe utilizarse cuando se presenta situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción el derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo contra él o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados - previstos en el artículo 3º de la Constitución- entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados (...)" (STC 2663-2003- PHC/TC).

SEXTO: Acto lesivo debe ser acreditado con suficiencia.- Según lo expuesto en la demanda, resulta pertinente recalcar que, con el objeto de que pueda emanar un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto de que se trate debe encontrarse acreditada de manera suficiente, habida cuenta que, tal como se ha precisado en diversos pronunciamientos de esta Sala Constitucional como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por esta vía de garantías "no se dilucida la titularidad de un



derecho, como sucede en otros, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto [u omisión] cuestionado.”⁷

SEPTIMO: Análisis externo.- Respecto al examen dirigido a establecer si en una determinada resolución judicial se vulneró o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, este debe efectuarse en base a los propios fundamentos expuestos en el fallo materia del proceso, de manera que las demás piezas procesales o medios probatorios ofrecidos solo pueden ser ponderados para cotejar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Y es que, en este tipo de procesos de garantía (sea amparo o habeas corpus contra resolución judicial) al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el **análisis externo** de la providencia, constatando si ésta es consecuencia de un juicio racional y objetivo, sin sucumbir a la arbitrariedad en la interpretación y aplicación de la norma aplicable, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.⁸

OCTAVO: Sobre la ejecución provisional de la sentencia condenatoria en nuestro ordenamiento. - La ejecución provisional de la sentencia condenatoria constituye una institución incorporada por el Código Procesal Penal de 2004, mediante la cual se faculta al órgano jurisdiccional a disponer el cumplimiento inmediato del extremo penal de una sentencia condenatoria, aun cuando esta haya sido impugnada mediante recurso. Dicha potestad encuentra sustento normativo, principalmente, en los artículos 402⁹, 412¹⁰ y 418¹¹ del Código Procesal Penal, disposiciones que establecen que la sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva puede ejecutarse provisionalmente, salvo decisión jurisdiccional en contrario.

Ahora bien, la naturaleza jurídica de la ejecución provisional de la condena no corresponde propiamente a una medida cautelar de coerción personal, sino a un mecanismo de anticipación de los efectos ejecutivos de una decisión jurisdiccional aún no firme. En efecto, mientras las medidas coercitivas personales -como la prisión preventiva- tienen una finalidad estrictamente cautelar orientada a asegurar los fines del proceso, la ejecución provisional importa el adelantamiento

⁷ Cfr. con la sentencia emitida en el Exp. N° 0976-2001-AA/TC.

⁸ Cfr. con la sentencia emitida en el Exp. N° 01834-2019-HC/TC.

⁹ “1. La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos.

2. Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288° mientras se resuelve el recurso.”

¹⁰ “1. Salvo disposición contraria de la Ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el caso lo requiere. 2. Las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo.”

¹¹ “1. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia.

2. Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.”



de los efectos propios de una sentencia condenatoria, pese a que esta todavía se encuentra sometida a control impugnatorio. Precisamente por ello, doctrina especializada ha advertido que dicha institución genera una evidente tensión con los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al recurso impugnatorio.¹²

Asimismo, la introducción de esta facultad jurisdiccional obedeció, esencialmente, a la necesidad de fortalecer la eficacia del proceso penal y evitar que el recurso impugnatorio se convierta en un mecanismo dilatorio que imposibilite la ejecución de la condena. El legislador buscó impedir supuestos de fuga o frustración de la ejecución penal luego de emitida una sentencia condenatoria de primera instancia, particularmente en aquellos casos en los que la gravedad de la pena impuesta o las circunstancias personales del condenado revelaran un riesgo relevante de elusión de la justicia. De ahí que el artículo 402 del Código Procesal Penal haya condicionado la ejecución inmediata de la condena a criterios vinculados con la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena y, especialmente, el peligro de fuga.

No obstante, tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han precisado que dicha facultad no puede ejercerse de manera automática ni arbitraria. En efecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 02271-2018-PHC/TC, estableció que la ejecución provisional de una sentencia condenatoria exige una motivación cualificada, especialmente en lo relativo a la acreditación concreta del peligro procesal, pues la sola emisión de una sentencia condenatoria en primera instancia no resulta suficiente para justificar la restricción inmediata de la libertad personal.

En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha reconocido que la regulación contenida en el artículo 402 del Código Procesal Penal no elimina la necesidad de efectuar una valoración individualizada de las circunstancias del caso concreto. Así, en la Apelación N.º 15-2014/Lima, el Supremo Tribunal precisó que tanto el juez de primera instancia como el órgano revisor conservan la facultad de suspender la ejecución provisional de la condena cuando las circunstancias del proceso así lo justifiquen.

En consecuencia, puede afirmarse que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria en el ordenamiento procesal penal peruano constituye una facultad excepcional conferida al órgano jurisdiccional con la finalidad de garantizar la eficacia de la persecución penal y evitar riesgos de frustración de la ejecución de la pena; sin embargo, su aplicación exige una motivación especialmente rigurosa, sustentada en elementos objetivos y concretos que permitan justificar la necesidad de restringir la libertad personal antes de la firmeza de la condena, en atención a la especial intensidad con la que dicha decisión incide sobre los derechos fundamentales a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al derecho al recurso.

¹² Ver la interesante recopilación de posturas que realiza el autor Fredy Valenzuela Ylizarbe, en su artículo “La actuación inmediata de las sentencias condenatorias en el Perú, ¿compatible con la presunción de inocencia y el derecho al recurso?”, en THEMIS Revista De Derecho, (86), 257-271. En línea: <https://doi.org/10.18800/themis.202402.014>



NOVENO: Sobre la Resolución N°08 de fecha 26 de enero del 2026.- A modo de contexto, señalar previamente que, mediante el Auto contenido en la Resolución N°08 de fecha 26 de enero del 2026 (f. 366/389), la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional absolvió la solicitud de suspensión de ejecución provisional de la sentencia condenatoria (que fuera emitida por Resolución N°34 de 26 de noviembre de 2025) ingresada por la defensa técnica del beneficiario Martín Alberto Vizcarra Cornejo, declarando su infundabilidad, al considerar que sí se cumplía con los presupuestos *naturaleza o gravedad del delito y peligro de fuga*, necesarios para disponer la ejecución provisional de la pena.

Dicho esto, en cuanto a lo expuesto en la demanda, donde se denuncia una aparente incursión de la parte emplazada en la vulneración del derecho al debido proceso en su faz debida motivación de las resoluciones judiciales, se puede concluir que los argumentos vertidos son potentes.

Así, en observancia al principio de limitación en materia impugnatoria, aparece en autos que la Procuraduría Pública del Poder Judicial considera, que el a quo Constitucional no ha señalado por qué declara fundada la demanda del hábeas corpus, si en ningún considerando de la apelada se habría atribuido responsabilidad alguna sobre la presunta vulneración o no de un derecho de relevancia constitucional objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Manifiesta, que en la apelada no se identifica una vulneración manifiesta o evidente, sino que sustenta su decisión en una supuesta insuficiencia de motivación y en discrepancias respecto a la valoración de la prueba indiciaria.

DECIMO: Sobre la apelada cuando examina la ejecución provisional de una sentencia condenatoria.- Este argumento es desestimable, pues, por el contrario, en la apelada correctamente se determina que la parte demandada incurrió en vicio de **motivación aparente**, por cuanto a efectos de señalar que se cumplía con el presupuesto *peligro de fuga*, se concluyó que el favorecido no contaba con arraigo laboral -único arraigo cuestionado por el Ministerio Público-, pues si bien se acreditó la existencia de un vínculo laboral entre el imputado con la organización política Perú Primero y con la empresa Urbaniza 3D, a consecuencia de la privación de su libertad desde noviembre de 2025, estos vínculos no continuarían vigentes en la actualidad (f. 380). Esto es, se rechazó la existencia de arraigo laboral sobre la base de un mandato judicial de privación de la libertad, mandato que invariablemente trae como consecuencia la imposibilidad de que el encausado pueda cumplir con sus obligaciones contractuales. Nótese, que se omite analizar la situación laboral del procesado en libertad, como sería lo coherente o razonable. No se pondera respecto de las circunstancias que pudieron haberse presentado con anterioridad o durante el trámite del proceso penal y que guardan relación, entre otros aspectos, con el arraigo laboral del procesado en la jurisdicción del órgano judicial que conoce la causa; elementos que podrían eventualmente generar convicción en el juzgador respecto de su efectiva sujeción al desarrollo del proceso.

Asimismo, en el fundamento 6.21 (f. 380), la demandada afirma también que no se acredita “la existencia de un acuerdo concreto y verificable orientado a la suspensión del vínculo y su eventual reanudación en fecha posterior”, pero omite analizar los medios probatorios ofrecidos por la parte solicitante, entre ellos, por



ejemplo, el documento adjunto como Anexo 17, denominado “Acuerdo de resolución de contrato por mutuo acuerdo” del 10 de noviembre de 2025, celebrado entre el Partido Político Perú Primero y el favorecido, mediante el cual se habría estipulado que la resolución contractual se efectuó para dar paso a una nueva contratación (f. 1148/1194). En otros términos, también se habría incurrido en vicio de incongruencia omisiva.

Contrariamente a lo señalado por la Procuraduría apelante, estos vicios de motivación si resultan trascendentes, en tanto el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en la necesidad de que, en caso se dictase la ejecución provisional de la sentencia condenatoria no firme, esta se encuentre premunida de una **motivación cualificada**, toda vez que esta disposición incide severamente sobre la libertad personal del encausado, máxime, cuando los propios magistrados demandados, expresamente, señalaron que el beneficiario cuenta con los arraigos domiciliario y familiar y evidenció una conducta orientada a su sometimiento a la persecución penal (ver f. 382).

Efectivamente el artículo 402 del Código Procesal Penal, reza lo siguiente:

Artículo 402 Ejecución provisional.-

1. La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos.
2. Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal **según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga**, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso.¹³

Como se observa, la norma especial establece dos supuestos respecto a la ejecución provisional de la sentencia condenatoria: el primero se refiere al cumplimiento provisional de la pena, pese a interponerse algún recurso, y el segundo trata sobre la posibilidad de suspender dicha ejecución hasta que se resuelva el recurso, si es que el condenado estuvo en libertad durante el proceso **-en este supuesto se encontraba el favorecido-**. Sobre este segundo supuesto, el Tribunal Constitucional, en una línea jurisprudencial consolidada, ha señalado que **la segunda opción no queda librada a la discrecionalidad del juzgador, y obliga a que se atienda a la naturaleza o gravedad de la medida, así como el peligro de fuga**. Tanto más, si la medida ordenada incide sobre la libertad personal del demandante, **lo que exige una motivación cualificada** (ver lo expuesto en la STC N° 02271-2018-PHC/TC, 04008-2015-PA/TC, 03864-2022-PHC/TC, entre otros). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia coincide con dicho criterio (ver lo expuesto en la resolución de Apelación N° 134-2025-Cusco, resolución de Nulidad N°891-2023- CSNJ, entre otros), señalando que para disponer la ejecución provisional de la condena es exigible una motivación cualificada, siendo importante el análisis del comportamiento procesal del encausado vía verificación concreta del peligro de fuga, no bastando la sola gravedad abstracta del delito.

¹³ Resaltado y subrayado agregado.



Se exige entonces el análisis del comportamiento procesal del procesado vía verificación concreta del peligro de fuga, lo cual no ha ocurrido en autos, pues lo argumentado por la Sala demandada no es de recibo, en tanto se centra en la aparente gravedad de la pena impuesta, sin embargo no exterioriza el razonamiento lógico que sustente que la inexistencia de vínculo laboral entre el encausado con sus empleadores *a consecuencia* de la privación de su libertad, es una conducta del favorecido que manifieste de manera concreta el peligro de fuga en el marco del proceso penal que se le sigue, actualmente en sede de revisión.

DECIMO PRIMERO.- Sobre el cambio de postura de la Tercera Sala de Apelaciones Nacional. - Por otra parte, atendiendo a lo expuesto en la demanda, se procedió a revisar el contenido de la Resolución N.º 07 de fecha 02 de setiembre de 2025, emitida en el Expediente N.º 0003 3-2020-46-5001-JR-PE-01 del **cuaderno de apelación de prisión preventiva**, expedida por la demandada Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, mediante la cual se absolvió el recurso impugnatorio formulado por el beneficiario Martín Alberto Vizcarra Cornejo contra el mandato de prisión preventiva dictado en su contra por el plazo de dieciocho (18) meses, advirtiéndose lo siguiente:

11.1: En los considerandos 6.10.4 y 6.10.5, la demandada en su oportunidad efectuó un análisis vinculado al entorno familiar del procesado, concluyendo que existían vínculos familiares estables y verificables que reducían considerablemente la posibilidad de elusión de la justicia; por tal razón, estimó el agravio invocado en dicho extremo.

6.10.4. El juez precisó que el acusado no contaba con familiares que dependan económicamente de él y que su hijo menor (quien podría tener dependencia económica) tiene un domicilio formal (consignado en el DNI) diferente. Si bien la dependencia económica es un criterio importante para determinar la fortaleza de los vínculos familiares, no es menos cierto que este no es ni debe ser un criterio automático ni mecanizado, pues no basta con identificar que ciertos ciudadanos tengan o no alguien a quién mantener económicamente, ello inclusive podría redundar en una evaluación indirecta del arraigo laboral y, a la inversa, generar situaciones en las que sujetos sin hijos, solteros, desempleados o huérfanos tengan por descontado este arraigo; por lo que debe evitarse las meras fórmulas y automatismos al momento de evaluar este tipo de arraigo, tal como lo expresa el Acuerdo Plenario N.º 1-2019-CIJ/116. En ese sentido, la posible dependencia económica debe ser puesta en contexto con la situación personal del acusado y, más bien, procurar un análisis de la relevancia de los lazos



6.10.5. En el mismo orden de ideas, resulta excesivo que el *a quo* analizó un aspecto no invocado por la Fiscalía sin tener en cuenta todos los elementos relevantes, tal como lo son las actas de allanamiento del 18 de marzo de 2024, en las que figura claramente que **durante la madrugada se identificó que su hijo mejor y su esposa convivía junto a él**, de modo que, aunque formalmente su hijo menor y su esposa puedan haber declarado un domicilio diferente en Moquegua, la materialidad de los hechos indicaría que el domicilio en el que conviven y mantienen un lazo familiar es el mismo. Este dato es relevante, porque resta fiabilidad a la premisa conclusiva del juez: que su hijo menor tiene otro domicilio y, por ende, no tiene el mismo arraigo familiar que Martín Vizcarra. Más aún si se considera que esta clase de arraigo exige evitar meras presunciones¹³, sino una valoración de elementos a favor y en contra, resultando claramente que el hecho de encontrar a un padre con su hijo y su cónyuge en un domicilio conocido durante la madrugada es indicativo de una relación familiar clara y existente que disminuye la probabilidad de fuga o que, por lo menos, enerva la conclusión expresada por el *a quo*. **De esta manera, el agravio invocado por la defensa en este extremo es fundado.**

11.2: A su vez, en los fundamentos 6.11.1 al 6.11.6, el Colegiado evaluó la documentación incorporada por la defensa técnica del favorecido, determinando que esta evidenciaba la realización de actividades de carácter laboral, circunstancia que permitía tener por configurado el arraigo ocupacional del encausado.

Del mismo modo, en los fundamentos 6.11.7 al 6.11.13, se examinó el grado de credibilidad del contrato de locación de servicios suscrito con la organización política Perú Primero, restándole eficacia probatoria; sin embargo, líneas abajo, en el fundamento 6.11.14, la Sala otorgó mayor mérito al contrato celebrado con Urbaniza 3D, considerando que dicho instrumento sí aportaba elementos suficientes para sostener, con un elevado nivel de probabilidad, la existencia de arraigo laboral.

6.11.8. Ahora bien, en cuanto al contrato de locación de servicios profesionales con la organización política Perú Primero, se consideró en la apelada que dicho contrato adolecía también de validez y fecha cierta, pues fue legalizado notarialmente en la misma fecha que el contrato con Urbaniza 3D; sobre este aspecto, este tribunal hace extensible los mismos argumentos que ya se han mencionado respecto del contrato con Urbaniza



3D, por lo que carece de fundamento dicha conclusión.

[..]

6.11.9. El contrato de locación de servicios con el Partido Político Perú Primero data del 2 de enero de 2025, tal como ha sido también identificado por el *a quo*. **Sin embargo, se aprecia una total falta de coherencia con los elementos que desacreditarían dicho vínculo laboral;** así, por ejemplo, se han valorado las Resoluciones N.º 186 del 20 de mayo de 2024, la N.º 172 del 2 de noviembre de 2023 y el informe de llamadas telefónicas de conversaciones del 11 de enero de 2024, con las que supuestamente el acusado estaría manipulando el sistema judicial con contratos y documentos para evitar medidas en su contra, a partir de lo cual infiere que este contrato también sería inválido. Dicha conclusión **no es correcta**, el arraigo laboral debe ser analizado respecto de la situación personal, lo cual ahora implicaría tener en cuenta los alcances particulares del contrato laboral y lo que ha realizado en su cumplimiento desde el inicio del contrato. **Por tanto, las referencias a circunstancias anteriores a la fecha de firma del contrato no son relevantes para determinar si este vínculo laboral se mantiene, está vigente o se está desarrollándose con total cabalidad.**

6.11.11. Respecto de la generalidad de los informes, el análisis efectuado por el juez es incorrecto, porque requerir al acusado que precise las personas con las que se reunió (dirigentes y ciudadanos) soslaya los anexos que se adjunta a cada informe, en los que ha adjunta imágenes donde claramente se observa: i) la identidad de los dirigentes con los que se ha reunido y ii) la cantidad indeterminada de ciudadanos con los que se reúne, por lo que no sería posible identificar a cada una de ellos. Además, debe recordarse que esos informes no han sido presentados en el marco del cumplimiento de una medida de coerción ni siquiera para solicitar una autorización de viaje, sino que responden al desenvolvimiento de sus actividades por las que fue contratado, por lo que requerir un estándar mayor al que no necesariamente han fijado las partes del contrato, carece de criterios de razonabilidad.



[..]

conformidad del servicio por parte del locatario, **lo cual no se ha aportado por la defensa.**

[..]

6.11.12. Con lo que sí concuerda este Tribunal es que la fiabilidad del contrato de locación con el partido político se ve disminuida por emitir un recibo por honorarios en fecha posterior a la audiencia de prisión preventiva y en forma acumulativa. La valoración del pago debe analizarse conjuntamente con otros elementos aportados, toda vez que la misma cláusula contractual que cita el *a quo* también refiere la necesaria

Apelación N.º 38-2024 -Ayacucho de la Sala Penal Permanente, en este caso el contrato con Urbaniza 3D **muestra razonablemente la existencia de arraigo laboral, por tanto el agravio es fundado.**

6.11.14. Sin embargo, este contrato no es el único que se ha presentado con fines de arraigamiento, también se ha analizado el contrato con Urbaniza 3D, sobre el que se ha determinado su mayor credibilidad para hacer altamente probable el arraigo laboral. Así, aunque se vea controvertida o se tengan dudas sobre el contrato de locación de servicios con Perú Primero, no es menos cierto que subsiste el otro contrato laboral con Urbaniza 3D. Así, estando a que el arraigo laboral no admite intensidades, conforme ha sido interpretado por la Corte Suprema en la

Apelación N.º 38-2024 -Ayacucho de la Sala Penal Permanente, en este caso el contrato con Urbaniza 3D **muestra razonablemente la existencia de arraigo laboral, por tanto el agravio es fundado.**

11.3: Finalmente, en el fundamento 6.14.1, al desarrollar el examen de proporcionalidad de la medida coercitiva, la Sala Superior dejó establecido que: “(...) **fluye del análisis hasta aquí realizado que en el presente caso se mantienen los graves y fundados elementos de convicción, pero no en el peligro de fuga, en tanto criterio material (...).**”.

Bajo ese contexto, se aprecia que la propia Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, al emitir pronunciamiento el 02 de setiembre de 2025 sobre la apelación vinculada a la prisión preventiva, concluyó que no se encontraba acreditado el peligro de fuga respecto del procesado. Ahora bien, si semanas después -26 de noviembre de 2025- el estado jurídico del imputado pasó a ser el de condenado, ello no eximía al órgano jurisdiccional de exteriorizar las razones concretas que justificarían la modificación de su valoración previa sobre el riesgo procesal. Sin embargo, de la resolución cuestionada no se advierte motivación cualificada y



suficiente respecto de qué circunstancias recientes o sobrevenidas (más allá de la emisión de la sentencia condenatoria) surgieron para variar la postura del Colegiado, y determinar que ahora sí se acreditaba la existencia de peligro de fuga, pese a que entre ambos pronunciamientos transcurrió un periodo corto (dos meses y medio) desde que se descartó expresamente tal riesgo. Esta omisión aúna a la convicción de que existe una insuficiente fundamentación sobre un aspecto sustancial de la decisión jurisdiccional.

DECIMO SEGUNDO: Sobre la Resolución N°34 de fecha 26 de noviembre del 2025.- Firmeza de la resolución judicial cuestionada: El segundo párrafo del art. 9° del Código Procesal Constitucional vigente, en lo que al caso resulta relevante, señala lo siguiente:

" Artículo 9.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales
(..)

El habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. (..)." ¹⁴

Se advierte entonces que, para interponer un proceso de habeas corpus contra resolución judicial, se requiere como requisito o presupuesto procesal sine qua non que la resolución judicial adquiera firmeza. A mayor abundamiento, tenemos que el legislador desarrolla la figura de procedencia de este tipo de garantías judiciales siempre que se cumplan los dos siguientes requisitos: que la resolución judicial haya adquirido firmeza (*condición formal*); y que dicho fallo se haya emitido en vulneración de derechos fundamentales (*condición material*). Respecto al momento en que una resolución adquiere firmeza, existe una línea jurisprudencial consolidada que se decanta por considerar que esta se obtiene cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley procesal de la materia para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada.¹⁵

DECIMO TERCERO.- Es importante recalcar que el extremo cuestionado de la precitada Resolución N°34 de fecha 26 de noviembre de 2025 (sentencia condenatoria de primer grado), que ordenó la ejecución provisional de la pena, era susceptible de ser cuestionada al interior del proceso; esto era de pleno conocimiento para la defensa técnica del beneficiario, que desplegó un actuar irregular al decidir accionar simultáneamente tanto en la vía penal primigenia, al amparo del artículo 418.2 del Código Procesal Penal, mediante una solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, como en la vía constitucional, ingresando la demanda de autos con un petitorio afín, con el peligro que entraña la expedición de resoluciones contradictorias, máxime cuando el habeas corpus es residual o subsidiario

Si bien formalmente una solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia no es per se un recurso impugnatorio, materialmente, la norma aludida habilita al Tribunal Superior evaluar si la ejecución provisional del fallo condenatorio emitido por el a quo penal debe suspenderse, en otras palabras, de

¹⁴ Resaltado y subrayado agregado.

¹⁵ Cfr. STC N° 2494-2005-AATC; 4107-2004-11C/TC; 0383-2011-PA/TC; 4608 2013-PA/TC; 03658-2012-PA/TC; entre otros.



estimarse este recurso, existe una posibilidad real de revertir los efectos de la resolución judicial expedida en primera instancia; vale acotar, que este criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la STC N°02644-2023-HC/TC.¹⁶

Bajo ese marco, y conforme a lo expuesto en una sostenida línea jurisprudencial que exige el agotamiento de los recursos en los habeas corpus contra resolución judicial, a la fecha de interposición de la presente demanda (10 de diciembre de 2025), la Resolución N°34 no tenía la calidad de firme, incumpléndose con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional vigente, y por lo tanto este extremo del petitorio resultaría improcedente.

Sin perjuicio de ello, no puede perderse de vista, que el auto emitido por la Sala Penal emplazada, que declaró infundada la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia, es un pronunciamiento expedido en el marco de la facultad prevista en el numeral 2 del artículo 418 del Código Procesal Penal, disposición que habilita al Tribunal Superior a evaluar la procedencia de suspender la ejecución provisional de la condena impuesta en primera instancia. En ese sentido, si la a-quo constitucional se hubiese pronunciado sobre el extremo de la sentencia condenatoria que ordenó la ejecución provisional, se tornaría material y jurídicamente inviable el cumplimiento de lo ordenado en su sentencia constitucional, pues la Sala Superior demandada ya no tendría materia sobre la cual pronunciarse. Lo decidido por la a-quo resulta coherente con la naturaleza del acto lesivo denunciado y con los efectos restitutorios propios de este proceso de garantías.

Es más, acceder a lo pretendido por la defensa técnica del accionante, implicaría que la a-quo constitucional emita un pronunciamiento redundante, pues existe identidad de la materia en lo decidido tanto por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional y la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional -**ambos abordan como punto controvertido el dilucidar si se cumplen o no con los presupuestos para suspender la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia**-, materia sobre la cual la jueza constitucional ya tomó postura, y cumplió con dar cuenta sobre las razones por las cuales considera debe anularse la Resolución N°08 del 26 de enero de 2026, al encontrarse viciada de inconstitucionalidad.

DECIMO CUARTO.- La demanda se estima en parte.- Debe emitirse un nuevo pronunciamiento: Por lo expuesto, es correcto estimar en parte lo pretendido por la parte demandante, dado que el Auto contenido en la Resolución N°08 de fecha 26 de enero del 2026, expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que no ha brindado una motivación adecuada y congruente

¹⁶ “6. El artículo 418, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que el extremo de la sentencia que dispone la ejecución provisional de la pena sea cuestionado al interior del proceso, lo que será resuelto mediante un auto inimpugnable. Cabe precisar que la impugnación contra la ejecución provisional de la pena es diferente de la apelación que se interponga contra la sentencia condenatoria respecto a la responsabilidad penal y la pena impuesta al sentenciado.

7. Conforme a lo expuesto en la presente sentencia y a una sostenida línea jurisprudencial que exige el agotamiento de los recursos en los habeas corpus contra resolución judicial, en los procesos en los que se dispuso la ejecución provisional de la pena prevista en el artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal, corresponde impugnar dicha decisión en el propio proceso a tenor del artículo 418, inciso 2, del precitado código. Una vez emitido el pronunciamiento por parte del Tribunal superior –es decir, cumplido el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional –, corresponderá, si fuera el caso, interponer una demanda de habeas corpus.”



sobre los agravios denunciados en la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria; en consecuencia, corresponde ordenar la nulidad de la cuestionada decisión, y, reponiendo el derecho constitucional que le fue vulnerado a la entidad demandante, la Sala emplazada, o el órgano judicial que haga sus veces, deberá emitir una nueva resolución debidamente motivada y congruente sobre el requerimiento ingresado por la defensa técnica del beneficiario.

DECIMO QUINTO.- El presente fallo no implica vulneración alguna del Principio de autonomía judicial: Cabe precisar, que el desarrollo expuesto precedentemente en modo alguno perturba la independencia judicial ni el principio de corrección funcional en la resolución del caso primigenio, en tanto el mismo tiene como fin único y exclusivo el de verificar la vulneración del derecho invocado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 139°, inciso 5, de la Constitución Política; en otros términos, la presente ejecutoria solo busca compatibilizar la actuación jurisdiccional ordinaria con los preceptos constitucionales y convencionales vigentes.

La declaratoria de nulidad no importa que el nuevo pronunciamiento a emitirse sea en uno u otro sentido, sino que se requiere que el mismo sea debidamente motivado, en observancia al marco constitucional descrito, conforme al derecho al debido proceso consagrado por el art. 139.3 de la Carta Fundamental.

DECIMO SEXTO.- Por último, el artículo 5 del “Nuevo” Código procesal Constitucional, dispone lo siguiente: “La defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. (...) **En los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial**”. Asimismo, en la sentencia recaída en el Exp. N° 02747-2011-PA/TC, el intérprete de cierre de la Constitución ha manifestado que: “[...] cuando mediante el amparo se cuestiona una resolución judicial, el recurrente no objeta una decisión particular atribuible a un determinado individuo por su condición de tal, sino a un acto jurídico-estatal [la sentencia o resolución judicial], que es imputable en su realización a un órgano igualmente estatal, que llegado el caso –y con independencia de quienes lo integren en el momento en que se expida sentencia– está llamado a remediar la eventual violación de derechos fundamentales que se hubiera declarado (...)”, que mutatis mutandis se aplica al habeas corpus.

Por lo tanto, cabe indicar que la relación jurídica procesal debe establecerse y entenderse únicamente con el órgano jurisdiccional y no con el juez o el Colegiado que suscribió la cuestionada resolución judicial.

Por sus fundamentos, **la Primera Sala Constitucional de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial, RESUELVE:**

- I. **CONFIRMAR** la **Sentencia** contenida en la **Resolución N°15** de fecha 01 de abril de 2026, que corre de folios 2756/2775, en el extremo que resuelve declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda de Hábeas Corpus promovida



por don Mario Gaspar Chávez Chávez, a favor del ciudadano Martin Alberto Vizcarra Cornejo. En consecuencia, se **ORDENA** a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacionales, o el órgano judicial que haga sus veces, que emita una nueva resolución debidamente motivada y congruente sobre la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria interpuesto por la defensa técnica del beneficiario. Con costos.

- II. Estando al trámite célere que corresponde a un proceso de habeas corpus, el órgano demandado deberá expedir esta nueva resolución dentro del término de tres (03) días, bajo responsabilidad.
- III. **IMPROCEDENTE** la demanda respecto de los magistrados que conforman la Sala Penal demandada, de conformidad con el artículo 5 del Nuevo Código Procesal Constitucional, pues ellos no forman parte de la relación procesal, entendiéndose que la parte demandada encargada de ejecutar el presente fallo, es la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacionales, en la línea de razonamiento expresada en el fundamento décimo quinto de la presente resolución. --

S.S.

ORDOÑEZ ALCÁNTARA

TAPIA GONZALES